

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4185/2541

นาย ธวัช เข้ม เงิน
นางสาว ธิดารัตน์ จงสมจิตต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 179

โจทก์ฟ้องจำเลยโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าจำเลยเข้าบ้านโจทก์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าโจทก์บอกเลิกสัญญา แต่จำเลยไม่ยอมออกไป ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเช่าและชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ การที่จำเลยฟ้องแย้งว่า โจทก์เกิดความโกรธแค้นจึงกลั่นแกล้งจำเลยด้วยการฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย อันเป็นกรณีที่จำเลยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าโจทก์กระทำละเมิด ซึ่งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ชอบที่ศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งของจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเช่าบ้านของโจทก์อ้างว่าครบกำหนดสัญญาเช่าและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมออกไปจากบ้านที่เช่าเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านที่เช่าและชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากสัญญาเช่าไม่ติดอากรแสตมป์ สัญญาเช่าดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์และโจทก์มิได้บอกเลิกสัญญาเช่าให้ถูก

ต้องตามกฎหมายทั้งจำเลยไม่ผิดสัญญาเช่าเมื่อทำสัญญาเช่ากับโจทก์แล้วจำเลยได้ลงทุนต่อเติมกันห้องและทาสีบ้านใหม่หมดทั้งหลังคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า30,000 บาท และหากจำเลยต้องออกจากบ้านเช่าดังกล่าวก็ต้องเสียค่าขนย้ายเป็นเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท นอกจากนี้ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ในข้อหาบุกรุกโจทก์เกิดความโกรธแค้นจึงกลั่นแกล้งจำเลยด้วยการฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่จำเลย และให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่จำเลยมีกำหนด20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง เว้นแต่ฟ้องแย้งที่ขอให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยจำนวน 200,000 บาทซึ่งเป็นเรื่องละเมิดไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงไม่รับ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อเดียวว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยด้วยเจตนาไม่สุจริตทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การที่จำเลยฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย 200,000 บาท จึงเกี่ยวกับฟ้องเดิมเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าจำเลยเช่าบ้านโจทก์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า โจทก์บอกเลิกสัญญาแต่จำเลยไม่ยอมออกไป ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเช่า และชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยฟ้องแย้งว่าก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ในข้อหาบุกรุก โจทก์เกิดความโกรธแค้นจึงกลั่นแกล้งจำเลย

ด้วยการฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท เห็นว่า ตามคำฟ้องแย้งของจำเลยเป็นกรณีที่จำเลยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าโจทก์กระทำละเมิดจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำฟ้องแย้งของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>